

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DE 1 A 4

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (ACE)

Prova Discursiva P₃

Aplicação: 19/10/2025

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE/RS) exerce o controle externo como órgão auxiliar da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), atuando com autonomia e independência funcional. A fiscalização, a cargo da ALRS com auxílio do TCE/RS, abrange a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (CFOOP), verificando a legalidade, a legitimidade, a economicidade e os resultados. As competências do TCE/RS são adaptadas ao Estado obedecendo às regras da Constituição Estadual, por simetria ao art. 71 da Constituição Federal de 1988, e da legislação orgânica, fiscalizando legalidade, legitimidade, economicidade e resultados.

Nas contas de governo, relativas ao chefe do Poder Executivo estadual, o TCE/RS realiza exame macrofiscal e de cumprimento de metas, emitindo **deve emitir** parecer prévio sobre as contas do Governador e dos Prefeitos Municipais, de natureza opinativa e **conclusiva**, que instrui o julgamento político pela ALRS, observado o quórum e os parâmetros fixados no ordenamento jurídico estadual **respectiva Casa Legislativa**.

Quanto às **O julgamento das** contas de gestão, é um ato técnico e decisório do próprio TCE/RS, que recai sobre os **julga** administradores e ordenadores de despesa, **apurando com foco na** responsabilidade individual, com pronunciamentos de natureza decisória, cabendo-lhe. **Este julgamento pode resultar na** aplicação de multas e imputação de débito, com eficácia de título executivo após o trânsito na esfera administrativa.

Para instruir suas deliberações, apoia-se em auditorias e inspeções *in loco*, requisições de informações e diligências, monitora determinações e pode expedir medidas cautelares para prevenir dano, fixando prazos para saneamento, glosando despesas e comunicando o Ministério Público, quando pertinente. Devem ser observados o contraditório, a ampla defesa, a motivação e a proporcionalidade, vedada a substituição do mérito administrativo do gestor.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Competências do TCE/RS no controle externo e interface com a ALRS

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos seguintes aspectos **nucleares**, ou o fez incorretamente: (i) TCE/RS como **órgão de auxílio** da ALRS, **atuando com autonomia/independência (sem subordinação hierárquica)**; (ii) **competências técnico-fiscalizatórias do TCE/RS no controle externo** **fiscalização dos aspectos Contábil, Financeiro, Orçamentário e ou Patrimonial (CFOOP)**; (iii) **fiscalização quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade e/ou aos resultados**; (iv) fundamento por simetria ao art. 71 da CF/88 e **em normas estaduais (CE/RS e Lei Orgânica)** **emissão de parecer prévio opinativo pelo TCE/RS**; (v) **remissão do parecer prévio à ALRS** **competência de julgar as contas dos administradores/responsáveis por bens/valores públicos (Contas de Gestão)**; (vi) **julgamento político das contas de governo pela ALRS** **competência de apreciar, para fins de registro, atos de pessoal (admissão/aposentadoria/pensão)**; e (vii) outras competências essenciais (ex.: aplicar sanções/multas, sustar atos/contratos, ou realizar auditorias/inspeções).

Conceito 1 – Abordou, de forma correta e desenvolvida, apenas um dos aspectos citados.

Conceito 2 – Abordou, de forma correta e desenvolvida, apenas dois dos aspectos citados.

Conceito 3 – Abordou, de forma correta e desenvolvida, apenas três dos aspectos citados.

Conceito 4 – Abordou, de forma correta e desenvolvida, apenas quatro dos aspectos citados.

Conceito 5 – Abordou, de forma correta e desenvolvida, apenas cinco dos aspectos citados.

Conceito 6 – Abordou, de forma correta e desenvolvida, ~~todos os seis~~ **ou mais dos** aspectos citados.

Quesito 2.2 – Distinção entre o parecer prévio sobre as contas de governo e o julgamento das contas de gestão

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos seguintes aspectos **nucleares**, ou o fez incorretamente: (i) **caráter opinativo do parecer prévio das contas de governo**; **natureza do parecer prévio (contas de Governo) é opinativa (não decisória)**; (ii) **foco do parecer: exame macrofiscal de políticas e resultados** **natureza do julgamento (contas de gestão) é decisória (com caráter jurisdicional administrativo)**; (iii) **julgamento técnico das contas de gestão pelo TCE/RS, com caráter decisório** **parecer prévio (contas de Governo) deve ser conclusivo (aprova/reprova)**; (iv) **foco do julgamento: exame dos atos de administração e despesas e apuração de responsabilidade** **órgão julgador final (contas de Governo) é o Poder Legislativo (ALRS/Câmara Municipal)**; (v) **possibilidade de multas, glosas e imputação de débito** **sujeito passivo (contas de Governo) é o Chefe do Poder Executivo (Governador e/ou Prefeito)**; (vi) **sujeito passivo (contas de Gestão) são administradores e ordenadores de despesa (qualquer pessoa que use recursos**

públicos); (vii) foco da análise (contas de Governo) é macrofiscal (políticas, metas, orçamento global); e (viii) consequência principal (contas de Gestão) é a imposição de sanções (multa, débito, glosa).

Conceito 1 – Abordou, de forma correta e desenvolvida, apenas um dos aspectos citados.

Conceito 2 – Abordou, de forma correta e desenvolvida, apenas dois dos aspectos citados.

Conceito 3 – Abordou, de forma correta e desenvolvida, apenas três dos aspectos citados.

Conceito 4 – Abordou, de forma correta e desenvolvida, apenas quatro dos aspectos citados.

Conceito 5 – Abordou, de forma correta e desenvolvida, ~~todos os~~ apenas cinco dos aspectos citados.

Conceito 6 – Abordou, de forma correta e desenvolvida, seis ou mais dos aspectos citados.